

Ao Juízo da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Jacareí/SP

Autos nº 1010158-26.2025.8.26.0292

TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA – PESSOA IDOSA

ZILDA MARIA E OLIVEIRA DOS SANTOS, brasileira, viúva, aposentada, **com 84 anos de idade**, já devidamente qualificada nos autos, vem à presença de Vossa Excelência, apresentar CONTESTAÇÃO, na qualidade de única herdeira, à ação que visa o reconhecimento de suposta união estável *post mortem* em face de seu filho, *de cujus*, Ronaldo Pereira dos Santos, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Da tempestividade

A requerida foi citada para apresentar contestação, conforme certidão do Oficial de Justiça de fl. 236, na data de 10/03/2026.

Assim, nos termos do art. 335 do Código de Processo Civil, o prazo teve início em 11/03/2026, findando-se em 31/03/2026.

Destarte, a presente contestação é tempestiva.

1. DA GRATUIDADE

Da requerida: mulher hipervulnerável

A requerida é pessoa idosa, com 84 anos de idade, viúva, enquadrando-se em faixa etária extremamente avançada, circunstância que, associada à ausência de capacidade laboral e à dependência exclusiva de benefício previdenciário (anexo), a coloca em condição de hipervulnerabilidade econômica e social.

Da impugnação ao pedido de gratuidade da autora

A autora requereu os benefícios da gratuidade da justiça com base em declaração genérica de hipossuficiência, sem, contudo, apresentar qualquer elemento concreto apto a demonstrar sua efetiva incapacidade financeira.

Nos termos dos arts. 98 e 99, §2º, do Código de Processo Civil, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos é relativa, podendo ser afastada quando ausentes elementos mínimos de comprovação ou quando o contexto fático indicar situação incompatível com a alegada hipossuficiência.

No caso em apreço, não há nos autos qualquer documentação idônea que comprove a real condição financeira da autora, limitando-se esta a mera afirmação unilateral.

Além disso, o próprio contexto fático revela inconsistências relevantes.

A autora reside no imóvel objeto da presente demanda, não arcando com despesas típicas de moradia, como aluguel, o que, por si só, já demonstra situação distinta daquela normalmente associada à alegada incapacidade financeira absoluta.

Ademais, eventual ausência de vínculo formal de emprego — como a inexistência de registro em carteira de trabalho — não constitui, por si só, prova de ausência de renda, sendo notório que parcela significativa da população exerce atividades autônomas ou informais, das quais auferi meios de subsistência.

Nesse sentido, é razoável inferir que a autora dispõe de alguma fonte de renda, ainda que não formalizada, não sendo crível a alegação de inexistência absoluta de recursos, sobretudo diante da própria manutenção de suas condições de vida.

Diante disso, a mera declaração de hipossuficiência, desacompanhada de qualquer comprovação mínima, não se mostra suficiente para a concessão automática do benefício.

Ressalte-se que a manutenção do benefício sem a devida comprovação da hipossuficiência compromete a finalidade do instituto, que deve ser restrito àqueles que efetivamente não possuem condições de arcar com as despesas processuais.

Portanto, requer a revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido à autora, diante da ausência de comprovação dos requisitos legais.

2. DA SÍNTESE DOS AUTOS

Das inconsistências entre a narrativa autoral e os documentos contemporâneos

Após o óbito de Ronaldo Pereira dos Santos, filho da requerida, a autora ajuizou a presente demanda, alegando ter mantido suposta união estável com o *de cujus*, à época do óbito, ainda, com alegado intuito de constituição de família.

Sustenta que a convivência teria se iniciado no ano de 2004 e perdurado até a data do óbito (em 27/07/2025), afirmando, ainda, ter havido breve separação em 2009 — narrativa esta utilizada para justificar a concepção de seu filho mais novo com terceiro alheio à presente demanda.

A autora afirma, ainda, ter convivido com o falecido em imóvel que teria sido supostamente construído em conjunto, buscando, com isso, atribuir a si participação na formação do patrimônio exclusivo do *de cujus*, narrativa que **a própria autora contradiz** por meio dos documentos que junta aos autos.

Aduz, também, que, ao longo de mais de duas décadas, a formalização da relação não teria sido prioridade do casal, ao mesmo tempo em que direciona sua narrativa para elementos de nítido caráter patrimonial, especialmente no que se refere ao imóvel deixado pelo falecido.

Contudo, a narrativa apresentada revela inconsistências relevantes e manifesta desconexão com os elementos objetivos constantes dos autos.

Observa-se, desde logo, a tentativa de atribuir aos documentos juntados — tais como declarações de imposto de renda, escritura pública e outros — significado incompatível com sua natureza e contexto, com o propósito de sustentar artificialmente a existência de vínculo familiar **inexistente**.

Não bastasse, a própria linha temporal apresentada pela autora carece de coerência interna.

Conforme se extrai dos documentos acostados, a autora se qualifica como “solteira” na inicial, embora conste dos documentos que foi formalmente casada desde 1992, com divórcio apenas em 2013.

MARIA LUCINEIDE SOUZA NOGUEIRA,
brasileira, solteira, desempregada, inscrita no CPF/MF sob o nº
278.159.898-45 e portadora da cédula de identidade RG 26.232.404-0

Fl. 01

MANDADO DE AVERBAÇÃO: Por determinação do Dr. Eduardo Isamu Sugino, Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões do Foro de São José dos Campos-SP. Processo nº 0029964-05.2013.8.26.0577. Conforme sentença proferida por este Juízo, datada de 24.07.2013, que transitou em julgado. Foi decretado o DIVÓRCIO Consensual do casal, Francisco Andrade Feitoza e Maria Lucineide Souza Andrade, voltando a mulher a usar o seu nome de solteira, ou seja: **MARIA LUCINEIDE SOUZA NOGUEIRA**. Tudo de acordo com o cumpre-se do Dr.

Certidão de casamento anexa.

Ainda assim, a autora afirma a existência de união estável iniciada em 2004, ou seja, em período no qual ainda se encontrava legalmente casada, sem qualquer demonstração de ruptura fática efetiva apta a caracterizar eventual convivência paralela nos moldes exigidos pela legislação.

Desse modo, a narrativa autoral, aliada às provas documentais — inclusive aquelas omitidas e distorcidas pela própria autora e posteriormente apresentadas pela requerida — conduz à hipótese de concubinato.

Ademais, a autora sustenta que a relação teria perdurado por aproximadamente 25 anos, embora a própria cronologia por ela indicada (início em 2004 + 25 anos = ano de 2029) não seja capaz de sustentar tal alegação, **evidenciando imprecisões que extrapolam meros lapsos formais** e comprometem a consistência de sua narrativa.

Diante desse cenário, verifica-se que a pretensão autoral se apoia em construção narrativa dissociada da realidade fática, marcada por contradições internas graves e pela tentativa de atribuir efeitos jurídicos a circunstâncias que, isoladamente ou em conjunto, **não são aptas a caracterizar união estável**.

Essa é a síntese necessária para a adequada compreensão da controvérsia.

3. DO NORTEADOR LEGAL

E precedentes aplicáveis ao caso concreto

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a configuração da união estável exige a demonstração concomitante de convivência pública, contínua e duradoura, aliada ao inequívoco intuito de constituir família (*animus familiae*), **não** sendo suficiente a mera coabitação ou a existência de relacionamento pretérito.

Nesse sentido, ao analisar a matéria, o Ministro Luis Felipe Salomão destacou que¹:

“A união estável é entidade familiar configurada na convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família, nos termos do art. 1.723 do Código Civil.”

O referido julgado ainda esclarece que a caracterização da união estável exige a presença **cumulativa** dos seguintes requisitos:

- estabilidade;
- publicidade (*modus vivendi*);
- continuidade;

¹ SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). Coabitação por duas semanas não significa estabilidade capaz de caracterizar união estável. Brasília, DF, 8 ago. 2019. Disponível em: <https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2019/Coabitacao-por-duas-semanas-nao-significa-estabilidade-capaz-de-caracterizar-uniao-estavel.aspx>. Acesso em: 21 mar. 2026.

- objetivo de constituição de família.

Além disso, consignou-se que elementos como coabitação, existência de filhos ou construção patrimonial conjunta possuem caráter **meramente acessório**, não sendo determinantes para o reconhecimento da união estável.

Da necessidade de preenchimento cumulativo dos requisitos

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os requisitos legais devem estar **integralmente presentes**, não sendo possível o reconhecimento da união estável a partir de elementos isolados ou meramente aparentes.

Conforme assentado pelo Tribunal:

“a mera coabitação, por si só, não é suficiente para caracterizar união estável, sendo imprescindível a demonstração de vínculo afetivo qualificado e **comunhão de vida**.”

Assim, o simples fato de residirem sob o mesmo teto — especialmente quando evidenciado contexto de tolerância ou circunstância prática — **não** autoriza, por si só, o reconhecimento de entidade familiar.

Do elemento central: *animus familiae*

O elemento nuclear da união estável reside no *animus familiae*, isto é, na intenção concreta de constituir família.

Nesse sentido, a doutrina e a jurisprudência convergem ao reconhecer que:

“deverá haver a constatação do elemento finalístico, interno e moral consistente no objetivo de constituir família, sendo este o critério determinante para o reconhecimento da entidade familiar.”

Ainda segundo o entendimento do STJ, mesmo na ausência de tempo mínimo previamente fixado, é imprescindível a demonstração de **estabilidade real da relação**, apta a revelar comunhão de vida, compartilhamento de experiências e projeto existencial comum.

Conforme destacou o Ministro Luis Felipe Salomão em referência anterior:

STJ

“**não há** como excluir o requisito da estabilidade, sendo necessária convivência mínima capaz de demonstrar partilha de vida, dificuldades, alegrias e projetos comuns.”

Aplicação ao caso concreto

Diante desse norte jurisprudencial, verifica-se que o reconhecimento da união estável exige análise rigorosa do contexto fático contemporâneo ao óbito, sendo juridicamente inadmissível a sua configuração com base em:

- vínculos pretéritos já superados;
- mera coabitação desprovida de conteúdo conjugal;
- ausência de convivência afetiva;
- inexistência de projeto de vida em comum.

Assim, ausente o *animus familiae*, bem como os requisitos cumulativos exigidos pelo art. 1.723 do Código Civil e pela jurisprudência consolidada do STJ, **não** há que se falar em reconhecimento de união estável no caso em análise.

À luz dos critérios legais e do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, passa a requerida a evidenciar, de forma objetiva e fundamentada, a **inexistência** dos requisitos indispensáveis à configuração de união estável entre a autora e o *de cujus*, demonstrando que a relação narrada na inicial não se sustenta diante da realidade fática **devidamente comprovada nos autos**.

4. DOS FATOS FIDEDIGNOS E O ENQUADRAMENTO LEGAL

Da relação faticamente encerrada muito antes do óbito e da ausência de animus familiae

Excelência, é incontroverso que o *de cujus* e a autora mantiveram, em momento pretérito, um relacionamento. Todavia, tal vínculo não subsistia, no período imediatamente anterior ao óbito, nos moldes exigidos para a configuração de união estável, além de inexistir a qualquer tempo intuito de constituir família.

Nos termos do art. 1.723 do Código Civil, a união estável exige convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família.

A **ausência de qualquer desses elementos** — especialmente do requisito subjetivo consistente na intenção de constituir família (*animus familiae*) — impede o reconhecimento do vínculo, ainda que tenha havido relação pretérita entre as partes.

No caso concreto, embora tenha existido vínculo anterior, a convivência sofreu progressivo esvaziamento, culminando em ruptura fática duradoura, caracterizada pela ausência de vida em comum, de convivência conjugal e de vínculo afetivo.

Tal realidade não decorre de mera alegação da requerida, mas encontra sólido respaldo em elementos objetivos dos autos, notadamente na declaração subscrita por pessoa que conviveu diretamente com o falecido por mais de duas décadas.

Nesse sentido, a requerida junta declaração de testemunha idônea (anexo), cujo teor revela, de forma clara e coerente, a realidade vivenciada pelo *de cujus* e a autora no período que antecedeu seu falecimento.

Segue transcrição literal, preservada a redação original:

“Declaro sob as penas da lei, para fins de instrução judicial, que fui colega de trabalho e amigo pessoal de Ronaldo Pereira dos Santos por 20 anos, mantido convivência próxima até o agravamento de sua saúde. Durante esse tempo tive conhecimento direto da sua vida pessoal, especialmente sobre o fim da convivência dele com a Sra. Maria Lucineide Souza Nogueira, eles já estavam separados de corpos há **muito tempo antes do falecimento** era de conhecimento geral entre os colegas, que ela não queria mais nenhum afetivo com ele, chegava a tratar ele com **frieza e desrespeito** o que era **notado por todos**.

logo após ele ser diagnosticado com o tumor, ela pediu para ele que assinasse um papel dizendo que estava juntos há mais de vinte anos com o claro objetivo de garantir direitos a seus bens. **A partir daí** passou a dizer que era esposa mas isso não condizia com a realidade, todos sabiam que não havia mais relação entre eles a muito tempo - nem vida em comum, nem convivência conjugal, **nem afeto**.

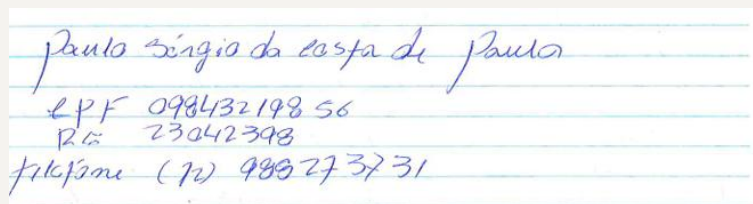
Ficou evidente para nós que a motivação era patrimonial o Ronaldo já tinha os bens dele inclusive o imóvel onde moravam - dele antes da relação e **ela nunca participou da conquista** desses patrimônios, ele se mostrava fragilizado com essa situação

Dizia que se sentia pressionado e queria se aproximar da família deixando claro que Sra. Maria Lucineide **já não dormia mais ao seu lado e não tinha qualquer contato íntimo e nem de afeto com ele**.

Por tudo isso, posso afirmar com segurança que, na época do falecimento, eles já não tinham mais nenhum tipo de união estável. A relação havia terminado há muito tempo, e **a permanência dela na casa era apenas por circunstâncias práticas e interesse declarado nos bens dele**.

Declaro isso com base na convivência e no que **presenciei** para os devidos fins”

E, assina:



Documento anexo na íntegra – transcrito para facilitar a leitura.

Conforme se extrai da referida declaração, subscrita por pessoa com convivência direta e prolongada com o falecido, o quadro fático apresentado pela autora não encontra qualquer respaldo na realidade vivenciada no período imediatamente anterior ao óbito.

De acordo com o relato, verifica-se que:

1. o relacionamento entre as partes já se encontrava encerrado há muito tempo antes do falecimento;
2. inexistia convivência conjugal, afetiva ou íntima;
3. não havia vida em comum;
4. a ruptura da relação era de conhecimento geral no meio social e profissional;
5. a autora não mantinha relação afetiva com o falecido, chegando a tratá-lo com frieza e desrespeito;
6. o próprio falecido manifestava o desejo de se reaproximar de sua família, diante do evidente distanciamento existente.

Tais elementos, oriundos de observação direta e prolongada, revelam realidade diametralmente oposta à narrativa construída na petição inicial.

Com efeito, a autora sustenta ter mantido convivência pública, contínua e duradoura, chegando a descrever a relação como uma “família grande, feliz e com muito amor”, com vínculo afetivo sólido até os últimos dias de vida do *de cujus*.

Todavia, a prova produzida demonstra justamente o contrário: não apenas a inexistência de convivência conjugal no período relevante, mas também a ausência de afeto, de comunhão de vida e de qualquer traço contemporâneo de entidade familiar.

A divergência entre a narrativa autoral e a realidade fática não se limita a mera diferença de percepção subjetiva, mas evidencia verdadeira incompatibilidade entre o quadro descrito na inicial e os elementos concretos de prova.

Especialmente relevante é o fato de que a ruptura do relacionamento não se tratava de circunstância privada, mas sim de **fato notório no meio social** em que o falecido estava inserido, o que afasta, por completo, a alegada convivência pública e contínua.

A própria descrição constante da declaração testemunhal evidencia que, **muito antes** do período final da vida do *de cuius*, **inexistiam**:

- convivência afetiva;
- coabitação com conteúdo conjugal;
- relação de cuidado ou assistência mútua;
- qualquer forma de reconhecimento social da autora como companheira.

Nesse contexto, a tentativa de reconstrução de uma narrativa de convivência supostamente harmoniosa e duradoura, pautada em vínculos afetivos intensos até o óbito, revela-se dissociada da realidade vivenciada pelo falecido, conforme demonstrado por prova testemunhal coerente e plenamente alinhada aos demais elementos probatórios dos autos.

Por fim, o conjunto fático evidencia que a narrativa autoral assume contornos de direcionamento patrimonial, especialmente no contexto posterior ao agravamento do estado de saúde do falecido, o que reforça a ausência de vínculo familiar nos moldes exigidos pela legislação.

Da permanência da autora no imóvel

O fato é que a permanência da autora no imóvel **não** estava associada à existência de entidade familiar, mas sim a circunstâncias de ordem prática, sendo percebida, inclusive, como situação desvinculada de qualquer vínculo conjugal, e tal inexistência sendo de conhecimento público.

Tal contexto é corroborado pela declaração testemunhal, na qual o declarante é categórico ao afirmar que, à época do falecimento, não havia qualquer tipo de união estável entre as partes, ressaltando que a relação já se encontrava encerrada há longo tempo, subsistindo apenas a permanência da autora no imóvel.

Tal elemento probatório, embora de natureza testemunhal, apresenta elevada coerência com os demais documentos constantes dos autos e com a própria dinâmica fática verificada, reforçando a inexistência de *animus familiae* no período relevante.

Nesse contexto, a permanência da autora no imóvel, de propriedade exclusiva do falecido, não decorreu de vínculo familiar vigente, tampouco de qualquer direito possessório ou patrimonial.

Ao contrário, restou evidenciado que tal permanência se deu por mera liberalidade do falecido, que, diante da situação pessoal da autora — a qual não dispunha de alternativa habitacional — permitiu que esta permanecesse no imóvel em caráter excepcional, por razões de natureza assistencial.

Não havia, portanto:

- comunhão de vida;
- assistência mútua típica de entidade familiar;
- gestão conjunta do lar;
- ou reconhecimento social contemporâneo da relação como núcleo familiar.

Desse modo, a eventual coabitação existente limitava-se a **mera situação de tolerância**, desprovida de conteúdo conjugal e dos elementos estruturais exigidos para a configuração da união estável.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a separação de corpos, ainda que informal, descaracteriza a união estável, por evidenciar a ruptura do vínculo afetivo e a inexistência de comunhão de vida.

Nessa linha, no julgamento do REsp nº 2.173.664, o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva fundamenta decisão em contexto análogo ao presente caso, assentando que, uma vez caracterizada a separação de corpos, não há que se falar em reconhecimento de vínculo conjugal ou efeitos patrimoniais decorrentes:

STJ

“É cediço que, no caso da união estável, o regime adotado é o da comunhão parcial de bens, consoante o art. 1.725 do Código Civil. A separação de fato põe fim ao regime de bens do casamento e, a partir de então, os cônjuges não têm mais direito à meação dos bens adquiridos pelo outro (art. 1.576 do Código Civil).

Como bem fundamentou o Juiz a quo, "o fato de o Requerido ainda ser casado, mas separado de fato de seu cônjuge desde longa data não impõe regime de bens diverso, vez que a separação de corpos entre os antigos cônjuges pôs fim ao regime de bens entre eles vigente." ²

² STJ - REsp: 2173664, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 09/12/2024.

Portanto, a simples coabitação ou permanência no mesmo imóvel, desacompanhada de vínculo afetivo e de projeto de vida em comum, não é suficiente para caracterizar entidade familiar.

Ainda, no julgamento do AgInt no REsp nº 1.671.112 ³, o Ministro Relator Marco Aurélio Bellizze ressalta a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça ao afirmar que a coabitação, por si só, não comprova a constituição de união estável:

STJ

“Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte Superior, a coabitação, por si, **não** é suficiente para comprovar a constituição de uma união estável, ainda que possa vir a constituir, no mais das vezes, um relevante indício, devendo, portanto, ser amparada em outras provas que indiquem o nítido intuito de constituir uma família.”

Dessa forma, a permanência da autora no imóvel até o óbito não pode ser interpretada como indicativo de união estável, mas sim como situação excepcional decorrente de ato de benevolência do falecido, o que afasta, por completo, a pretensão de reconhecimento do vínculo alegado.

Dos documentos juntados pela autora e das contradições com a narrativa incoerente apresentada

A fragilidade da narrativa autoral torna-se ainda mais evidente quando confrontada com os próprios documentos por ela juntados aos autos.

A **certidão de óbito do falecido** — documento público dotado de fé pública — registra expressamente seu estado civil como **solteiro**, sem qualquer menção à existência de companheira, circunstância absolutamente incompatível com a alegação de convivência pública, contínua e duradoura até a data do óbito.

Vejamos:

Local do falecimento	Hospital de Retaguarda	São José dos Campos
Sexo	Masculino	Estado civil
		Solteiro
		Nome do último cônjuge ou convivente
		NÃO CONSTA

Fl. 13

Por se tratar de documento público, a certidão de óbito goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada por prova robusta em sentido contrário — o que não se verifica no presente caso.

³ STJ - AgInt no REsp: 1671112 RJ 2015/0157312-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 30/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2024.

No mesmo sentido, as **declarações de imposto de renda** (fls. 100–122) demonstram que o *de cujus* jamais declarou qualquer dependente, ao longo de diversos exercícios fiscais, inclusive no período imediatamente anterior ao óbito.

Destacam-se, nesse ponto, as declarações referentes aos exercícios

- 2016/2017 (fls. 106-112);
- 2017/2018 (fls. 100-105);
- 2022/2023 (fls. 113-122);
- bem como a última declaração (2024/2025), ora juntada, igualmente **sem qualquer indicação de dependente**.

A ausência reiterada de indicação da autora como dependente fiscal constitui forte demonstração da **inexistência** de núcleo familiar estruturado, sobretudo quando analisada em conjunto com os demais elementos probatórios.

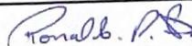
Ademais, a autora não apresentou qualquer documento em que figure como titular em conjunto com o *de cujus*, tampouco qualquer elemento que evidencie vínculo jurídico, patrimonial ou assistencial entre as partes.

A própria narrativa autoral, ao afirmar que “formalizar a relação nunca foi prioridade”, acaba por enfraquecer sua pretensão, na medida em que revela a inexistência de qualquer demonstração concreta de intenção de constituir entidade familiar nos moldes legais.

No que se refere ao patrimônio, a **escritura pública de aquisição do imóvel** demonstra que, à época da constituição do bem, o falecido indicava como residência o endereço de sua genitora, ora requerida, o que reforça a inexistência de núcleo familiar constituído com a autora naquele período, além de evidenciar a natureza exclusivamente particular do imóvel.

Importante destacar que, em todos os documentos relacionados ao imóvel — inclusive escritura pública (fls. 61–64), carnês de IPTU (fls. 65–68), termo de quitação e autorização para outorga da escritura (fls. 52–53) — consta exclusivamente o nome do *de cujus*, sem qualquer participação da autora.

com escritório na Cidade de São Paulo, Capital, na Rodovia Raposo Tavares n.º 14.560 – Jardim Maria Luiza; e, de outro lado, como **OUTORGADO COMPRADOR: RONALDO PEREIRA DOS SANTOS**, brasileiro, solteiro (conforme declarou, motoboy, portador da carteira nacional de habilitação registro n.º 01607151075 (onde consta a anotação do RG n.º 30.845.313-SSP/SP) emitida em 30/04/2009 pelo DETRAN/SP, inscrito no CPF/MF sob n.º 271.609.198-66, residente e domiciliado nesta Cidade, na Rua Aldebaram n.º 65 - Jardim Satélite/Os presentes, maiores e capazes, reconhecidos por mim como sendo os próprios de que trato, tendo em vista a documentação apresentada, do que dou fé. E, perante mim, pelas partes me foi dito o seguinte: **1. DO IMÓVEL:** Que, a OUTORGANTE VENDEDORA é proprietária do seguinte imóvel: **O LOTE,**

PROCESSO VISA: EMITIDO EM: 17/10/2018 09:51:25 OPERADOR: ANA BEATRIZ DE SIQUEIRA PIRES


fls. 65-68

inscrito no CPF/MF sob nº [redacted]
COMPRADORES: O Sr(a). RONALDO PEREIRA DOS SANTOS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, MOTOBOY, portador(a) da cédula de identidade R.G. nº 30.845.313-X SSP-SP, inscrito(a) no CPF/MF sob nº 271.609.198-66, residente e domiciliado na R ALDEBARAM 65 – SATELITE – SAO JOSE DOS CAMPOS - SP, CEP:12230-400;

Único comprador - fls. 52-53

O mesmo se verifica nos documentos relativos à aquisição e regularização do imóvel, bem como nos comprovantes de pagamento, orçamentos e recibos de obras (fls. 71–76 e 79–96), todos vinculados **exclusivamente** ao falecido, sem qualquer indício mínimo de contribuição por parte da autora, todo seguem o mesmo padrão e indicadores:

PADRÃO
IMÓVEIS

BOLETO
0566

RECIBO DE RESERVA

Recebemos de RONALDO PEREIRA DOS SANTOS Nac. BRASILEIRO
 Profissão MOTOBOY Est. Civil SOLTEIRO Reg. de cas. /
 RG 30845313-X Org. Exp. SSP-SP CPF 271609198-66 Data nasc. 02/03/80
 End. Res. R. ALDEBARAM 65 Fone: 39346848
 Bairro SATELITE CEP: 12230-400 Cel: 81114318 UF: SP
 Cidade SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Prof: /

(...)

quantia acima, tendo em vista que a mesma será utilizada para pagamento de comissão pela intermediação da venda.

São José dos Campos, 10 de MAIO de 2005

Ronaldo Pereira dos Santos Emílio José Elias
 COMPRADORES CORRETOR

Fl. 54

Ressalte-se que a autora não apresentou qualquer elemento mínimo que indique eventual participação na formação do patrimônio, o que não se trata de mera ausência documental, mas sim reflexo da inexistência de contribuição.

Ainda, em documento anexo ao contrato de compra e venda do imóvel, datado de 2005 (fl. 55), bem como em sua continuidade (fl. 60), verifica-se que a autora sequer participou do ato, nem mesmo na qualidade de testemunha.

I. COMPRADOR:

O(a) Sr(a). RONALDO PEREIRA DOS SANTOS, **BRASILEIRO**, **MOTOBOY**, **SOLTEIRO** portador(a) cédula de identidade R.G. nº 30.845.313-X/SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 271.609.198-66, residente e domiciliado na R ALDEBARAM 65, SATELITE, SAO JOSE DOS CAMPOS, SP, 12230-400.

II. PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO:

Fl. 55

COMPRADOR

Ronaldo Pereira dos Santos
RONALDO PEREIRA DOS SANTOS

TESTEMUNHAS

[Assinatura]
rg 8668340
Serge Luis dos Santos Tucci

[Assinatura]
rg 4.206.010-3
EMILIO FORASTIER

Fl. 60

Em contrapartida, a autora junta documento (fls. 23–24) que demonstra que o *de cujus* figurava como dependente em plano de saúde vinculado à sua genitora, ora requerida, no período de 2011/2012 — o que reforça, mais uma vez, a inexistência de núcleo familiar com a autora.

No tocante às fotografias juntadas, observa-se que se tratam de **imagens muito antigas**, dissociadas do período imediatamente anterior ao óbito, não sendo aptas a demonstrar a existência de união estável contemporânea.

Ao contrário, revelam, quando muito, a existência de vínculo pretérito já superado.

A própria narrativa autoral menciona “breve separação em 2009”, sendo possível verificar, por simples análise cronológica, que as imagens apresentadas são antigas — nas quais figuram crianças de tenra idade, enquanto o filho unilateral da autora tem atualmente 17 anos — portanto, remontam a período significativamente anterior ao óbito, não servindo como prova da alegada convivência duradoura até os últimos dias de vida do falecido.



Fl. 124



Fl. 131 – *de cujos* com o filho unilateral da autora à época da relação, a criança da foto, **atualmente com 17 anos** de idade.

Observa-se, ainda, que diversas fotografias retratam exclusivamente o *de cujus*, sendo plausível inferir que o acesso a tais registros decorreu da permanência da autora no imóvel após o óbito, quando passou a ter acesso a pertences pessoais do falecido.

Por fim, consta dos autos que a autora foi devidamente notificada para desocupação do imóvel, bem integrante da herança, cuja titularidade pertence exclusivamente à requerida, na condição de única herdeira, conforme notificação cartorária e certidão de registro do imóvel que junta por ora, além de formal de partilha em fls. 16–17.

Diante de todo esse conjunto, verifica-se que os documentos contemporâneos à suposta convivência — inclusive aqueles apresentados pela própria autora — apontam em sentido diametralmente oposto à narrativa construída na inicial, evidenciando ausência de reconhecimento social, jurídico e patrimonial da alegada união.

Tal descompasso entre narrativa e prova documental compromete de forma significativa a credibilidade da pretensão autoral, na medida em que revela tentativa de atribuir efeitos jurídicos a uma relação que, à luz dos registros formais e da realidade fática, **não se revestia dos requisitos legais da união estável.**

Por fim, cumpre destacar que a configuração da união estável exige análise do contexto contemporâneo ao óbito, não sendo juridicamente admissível o reconhecimento do vínculo com base em fatos pretéritos já superados, especialmente quando demonstrada a ruptura fática duradoura e a ausência de comunhão de vida no período relevante.

5. DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer,

- I. seja julgada totalmente improcedente a presente demanda, afastando-se o reconhecimento de união estável *post mortem*;
- II. a concessão do benefício da gratuidade à requerida;
- III. a tramitação prioritária, nos termos da legislação aplicável à pessoa idosa;
- IV. a revogação do benefício da gratuidade da justiça anteriormente deferido à autora, nos termos do art. 99, §2º, do CPC;
 - a. subsidiariamente, a intimação da autora para comprovar sua efetiva hipossuficiência;
- V. a condenação da autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios;
- VI. a condenação da autora por litigância de má-fé, diante da construção de narrativa incompatível com os elementos probatórios dos autos;
- VII. a juntada dos documentos mencionados;
- VIII. a habilitação da advogada subscritora, com todas as intimações em seu nome, sob pena de nulidade.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito.

Nestes termos em que pede deferimento.

São José dos Campos/SP, 30 de março de 2026.

DEBORAH CHAVES L. DA CUNHA
OAB/SP nº: 525.758